

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO**

Processo Digital nº: **0002847-20.2017.8.26.0635 - Cont: 676/17**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Documento de Origem: **BO, IP-Flagr. - 2452/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado, 273/2017 - 72º Distrito Policial - Vila Penteado**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **DOUGLAS CARDOSO DA SILVA**

Aos 30 de agosto de 2017, às 16h00m, nesta cidade e Comarca de São Paulo, na sala de audiências da 14ª Vara Criminal sob a presidência da Meritíssima Juíza de Direito, DRA. LEYLA MARIA DA SILVA LACAZ, comigo escrevente a seu cargo abaixo assinado, foi aberta a AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação penal supracitada. Apregoadas as partes, compareceram o Promotor de Justiça, DR. SALMO MOHMARI DOS SANTOS JUNIOR, o Defensor Público – DR. LUCAS AKIRA PASCOTO NISHIKAWA, o réu preso e escoltado, DOUGLAS CARDOSO DA SILVA, as testemunhas de acusação Fernando Henrique Palazzo e Cláudio Ronierison Bezezza. Pela MMa. Juíza de Direito foi dito: Deixo consignado que o acusado permaneceu algemado, posto que a escolta é formada por um único policial, não sendo, por óbvio, suficiente para garantir a segurança e integridade física das pessoas que se encontram no recinto. Alie-se a isso que, segundo o policial militar que o escolta, há possibilidade de fuga, como aconteceu em passado não muito remoto, em que o indivíduo detido conseguiu se evadir algemado. Acrescento ainda que a sala de audiência é pequena e a proximidade de contato físico entre acusados e as demais pessoas é insignificante, podendo uma


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

delas ser rendida facilmente. Mesmo em não havendo o perigo de rendição de pessoa alguma, o grande número de pessoas que circulam neste Fórum, recomenda que se tome todas as precauções para evitar-se mal maior, salientando que o parecer técnico do responsável pelo policiamento desta unidade judiciária sugere o risco à integridade física dos policiais, de terceiros e do próprio preso, em caso de não utilização de algemas. Iniciados os trabalhos, nos termos do artigo 405, parágrafo 1º, do CPP, por meio de gravação audiovisual, a ser disponibilizada no SAJPG5, ouviram-se os policiais militares. A seguir foi garantido ao acusado o direito de prévia entrevista com seu Defensor e, consecutivamente, foi ele interrogado. Encerrada a instrução, na fase do artigo 402 do CPP, foi dada a palavra às partes para manifestarem sobre alguma diligência a ser requerida, momento que ambas disseram não ter diligência alguma a ser efetuada. Em seguida, dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, que assim se manifestou: MMa. Juíza, O indiciado Douglas Cardoso da Silva, já qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado porque, no dia 01 de abril de 2017, por volta das 8 horas e 40 minutos, na Estrada das Taipas, altura do nº 2.500, Jaraguá, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega e consumo de terceiros, droga, ou seja, 5,2g (cinco gramas e duas decigramas) de Cocaína, acondicionadas em 26 (vinte e seis) invólucros de plástico, como comprova o auto de exibição e apreensão juntado a fl. 15 e o laudo de constatação de fl. 18, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A Denúncia foi recebida as fls. 98/100. O réu foi


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

citado as fls. 119 e respondeu as fls. 121. No curso da instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas. Ao final, o réu foi interrogado. Todas as fases processuais foram rigorosamente cumpridas. É o relatório do essencial. A presente ação penal deve ser julgada procedente. A materialidade restou provada pelo auto de prisão em flagrante delito; pelo auto de exibição e apreensão de fls. 18/19; pelo laudo de constatação de fls. 20/23 e pelo laudo químico toxicológico de fls. 109/111. A autoria é inquestionável e recaiu sobre o réu. Vejamos. O Policial Militar Fernando Henrique Palazzo, ouvido em Juízo, reconheceu o réu presente em audiência. Afirmou que, durante policiamento de rotina, se deparou com o réu, que trazia consigo dois aparelhos de som automotivo. Afirmou que o réu tentou correr, mas foi abordado. Disse que o réu estava com um estojo, com porções de Cocaína, além da quantia de um mil e duzentos reais e celular. Afirmou que o réu disse ter recebido os aparelhos de som como pagamento de venda de drogas. No mesmo sentido, confira-se a oitiva do Policial Militar Cláudio Ronierison. Acrescentou que o réu disse que os valores apreendidos eram provenientes do comércio de drogas. Disse que, segundo o réu, os usuários tinham trocado os aparelhos de som por drogas. Afirmou que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. As provas colhidas nos autos autorizam a condenação do réu. Os Policiais Militares confirmaram todas as circunstâncias que determinaram a prisão em flagrante delito do réu. Explicaram que o réu estava na posse de porções de Cocaína, escondidas

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

num estojo, além de valores em dinheiro e aparelhos de som automotivo. Nenhuma prova foi produzida que afastasse este quadro. O tráfico de drogas evidenciou-se pela diversidade de entorpecentes apreendidos, divididos em porções individuais e prontas para serem comercializadas; pela apreensão de dinheiro, que, por falta de origem, deve ser interpretado como proveniente do tráfico de drogas, e pelas circunstâncias que determinaram a prisão em flagrante delito do réu. Em suma, o réu deve ser condenado nos termos da Denúncia. A pena, na primeira fase, deve ser aplicada em conformidade com o artigo 42, da Lei de Tóxicos. O réu já possui condenação por tráfico de drogas, ainda que pendente de recurso (fls. 07). Esta condenação é bastante para afastar os bons antecedentes, impedindo, portanto, a aplicação do parágrafo quarto, do artigo 33, da Lei de Tóxicos. A pena total aplicada impede a substituição da reclusiva por restritivas de direitos. Por conta da condenação anterior por tráfico de drogas e a natureza hedionda do crime, o regime prisional fechado para início de cumprimento de pena é medida de absoluto rigor. Ante o exposto, requer a condenação do réu nos termos da Denúncia. Requeiro seja declarado perdido os valores apreendidos, posto que provenientes do comércio ilícito de drogas. Em seguida, dada a palavra ao Dr. Defensor, este assim se manifestou: MMa. Juiza, MM. Juiz, DOUGLAS CARDOSO DA SILVA foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no artigo 33, *caput*, da Lei nº 11.343/2006. A ação deve ser julgada improcedente. O réu, em seu interrogatório, foi firme e coerente



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

ao negar a prática delitiva. Informou que estava com dinheiro em razão da venda de uma motocicleta e que não portava drogas. Não obstante, é forçoso reconhecer que o único elemento que oferece supedâneo à acusação de tráfico, ou seja, o depoimento das testemunhas policiais deve ser analisado com cautela, posto que essas autoridades têm a tendência de confirmar em juízo as diligências efetuadas em sede policial, com o fim de legitimar sua atuação e justificar a detenção do acusado. No mais, sequer visualizaram atos de comércio por parte do acusado. Assim, ante todo o exposto, inexistindo provas suficientes de autoria, requer a Defesa a ABSOLVIÇÃO do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Subsidiariamente, pede-se: a) a desclassificação para o artigo 28 da Lei de Drogas; b) a fixação da pena base mínima cominada ao delito, considerando que foi localizada pequena quantidade de entorpecentes; c) a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4, da Lei 11343-06, em seu patamar máximo, tendo em vista a pequena quantidade. E o fato do acusado ser tecnicamente primário; d) fixação de regime aberto, considerando a inconstitucionalidade do regime inicial obrigatório fechado, bem como as circunstâncias do presente fato, considerando que ser tecnicamente primário; e) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; f) direito de recorrer em liberdade, em homenagem à presunção de inocência e ao direito ao duplo grau de jurisdição, assegurado pelo artigo 8º, item 2, "h" da Convenção Americana de Direitos Humanos

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

(Pacto de San José da Costa Rica); g) os benefícios da Justiça Gratuita. Pela MMa. Juíza foi proferida a sentença: Vistos, etc. Douglas Cardoso da Silva, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, 'caput', da Lei n. 11.343/06, pelo fato de, no dia 1º de abril de 2017, por volta das 08h40m, na estrada das Taipas, altura do número 2.500, bairro Jaraguá, nesta Comarca, trazer consigo, para fins de comércio e consumo de terceiros, droga, ou seja, 5,6 gramas de *cocaína*, acondicionadas em vinte e seis invólucros plásticos, substância esta que causa dependência física e psíquica, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda quando o procedimento tramitava pelo DIPO, converteu-se a prisão em flagrante em preventiva. A denúncia veio instruída com o inquérito policial de fls. 05/96. A denúncia foi recebida em 27 de abril de 2017 (fls. 98/99). Apresentou-se resposta (fls. 121). Ouviram-se as testemunhas arroladas pelas partes, seguindo-se o interrogatório do acusado (mídia). Juntaram-se folha de antecedentes e certidão (área 'dependentes'), bem como laudos de exame de corpo de delito (fls. 108) e de exame químico toxicológico (fls. 110/111), além de auto de constatação (fls. 21/22). O Doutor Promotor de Justiça, em debates, analisando todo o conjunto probatório carreado para os autos, requereu a procedência da ação penal. O Doutor Defensor, por seu turno, após o exame das provas produzidas, pugnou pela desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28 da Lei n. 11.343/06; absolvição do réu. Subsidiariamente, postulou a aplicação da pena no mínimo


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

legal; a aplicação da redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06; a fixação de regime prisional aberto; a substituição da pena corporal pela restritiva de direitos e o direito de apelar em liberdade. É a síntese do necessário. DECIDO. O pedido de Justiça Gratuita foi apreciado e deferido a fls. 124. O boletim de ocorrência n. 2.452/2017, referente ao fato retratado na denúncia, está encartado a fls. 12/16. O auto de exibição e apreensão relacionou o que foi apreendido, ou seja, estojo; auto CD player, marca Sony e outro sem marca aparente; aparelho de telefonia celular, e vinte e seis invólucros plásticos, contendo substância semelhante à *cocaína* (fls. 18/19). Verificou-se no auto de constatação que o material apreendido assemelhava-se à *cocaína*. Os Srs. Peritos, após descreverem o material analisado e as técnicas utilizadas para o exame, concluíram que a substância periciada resultou positiva para *cocaína*. O acusado, em sede policial, manteve-se em silêncio (fls. 09). Em Juízo, o réu negou a acusação que lhe foi feita na denúncia. Contou o interrogando que, na data do fato, foi negociar uma motocicleta com um conhecido. O seu conhecido pagou pela motocicleta o valor de R\$ 3.000,00. O interrogando estava retornando para casa, pela estrada das Taipas, quando foi abordado por policiais que não foram os mesmos que vieram depor nesta data. O interrogando foi levado para averiguação. Mas, no percurso, foi transferido de veículo e os policiais que depuseram estavam nesta segunda viatura. Aduziu o interrogando que policiais da ROCAM apareceram e trouxeram a droga para incriminar o interrogando. Afirmou o


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

interrogando que os aparelhos de som já estavam na segunda viatura. Os policiais militares relataram que estavam em patrulhamento de rotina pela Estrada das Taipas quando avistaram o réu carregando dois aparelhos CD player. O réu, ao perceber a presença policial, largou os objetos, CD player, e saiu em desabalada carreira. Os depoentes foram ao encalço do réu e conseguiram alcançá-lo. Os depoentes, após a abordagem, fizeram a busca pessoal e encontraram em poder do acusado vinte e seis *pinos de cocaína*, além de R\$ 1.200,00, em dinheiro. Os aparelhos CD player abandonados pelo réu foram apreendidos. Segundo o acusado, os aparelhos eram pagamento feito por terceiros para a aquisição de entorpecentes. Informaram os depoentes que a droga estava em um estojo no bolso da jaqueta do acusado. O dinheiro estava no bolso de sua vestimenta. Outrossim, foi apreendido um aparelho de telefonia celular. Acrescentou o depoente Cláudio que próximo ao local onde se deu a abordagem havia ponto de venda de drogas. Diante dos elementos carregados para os autos, restou devidamente comprovado que o réu cometeu o delito de tráfico ilícito de entorpecente que lhe foi imputado na denúncia, eis que estava em poder de quantidade significativa de droga, ou seja, quantidade considerável de *cocaína*, acondicionadas em porções individualizadas e para a mercancia. Some-se a isso que a quantidade de tóxico apreendido não é compatível com o porte para uso próprio e nem com as condições financeiras do réu (desempregado – fls. 25). Ademais, foi apreendida soma em dinheiro expressiva cuja


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

origem não foi justificada e nem comprovada, além de objetos comumente usados como moeda corrente na mercancia ilegal. Ora, a quantidade de tóxico, o dinheiro apreendido, somado aos aparelhos que estavam na posse do acusado, além do depoimento dos policiais, faz presumir a mercancia, o que afasta a tese de desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo próprio. Tem a Jurisprudência decidido que *incide nas sanções do art. 12 da lei n. 6.368/76 quem traz consigo substância entorpecente ou que determine dependência física ou psíquica, cujo destino, como definido pelos elementos dos autos, era a venda de terceiros* (TJSC – AC 23.985 – Rel. Márcio Batista – JC 60/293). Ou, ainda, *Traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção e na circulação de drogas, como por exemplo, aquele que as tem em depósito* (TJRSGS – AC – 69.100.048-3 – Rel. Nilo Wolff – RJTJRGS – 151/216 e RF 320/237). Ressalte-se que a versão dada pelo réu, quando ouvido em Juízo, não restou demonstrada, revelando-se divorciada dos elementos coligidos na instrução criminal, afastando-se, por conseguinte, a viabilidade de sua ocorrência. Aliás, mais absurda ainda a tese de que os policiais *plantaram* entorpecentes para incriminar uma pessoa que sequer conheciam, salientando que o acusado não apontou qualquer circunstância séria que pudesse levar a descrédito o relato feito por eles. Por outro lado, o fato do réu ser usuário de drogas não exclui necessariamente a mercancia, mesmo porque não é incomum usuários comercializarem entorpecentes para


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

sustentar o uso. Por fim, o testemunho policial não deve ser desconsiderado e nem dito como suspeito, já que é seguro e coerente, tendo presunção de veracidade, merecendo, por conseguinte, credibilidade, mesmo porque não há nos autos qualquer indício de prova a indicar parcialidade ou interesse pessoal do agente no desfecho da ação penal. Assim sendo, provada a imputação feita ao réu na denúncia, passo a dosar-lhe a pena, nos termos do art. 59 do Código Penal. O acusado ostenta condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecente (fls. 07 da área 'dependentes'), porém, não há trânsito em julgado da sentença condenatória. Por conseguinte, considerando que o acusado estava na posse de mais de vinte porções de *cocaína*, além de quantia significativa em dinheiro, possivelmente fruto do comércio ilegal, fixo a sanção acima do mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa. Impossível se aplicar a redução prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06 ante a condenação anterior por crime de tráfico ilícito de entorpecente. A detração será analisada e aplicada em sede de execução criminal, onde se poderá verificar melhor a situação do réu e fazer a unificação de penas, se o caso, para fins de elaboração de cálculo e concessão de benefícios. O regime legal e o mais adequado à espécie é o fechado. O art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, com a nova redação que lhe deu a Lei n. 11.464/07, dispõe que a pena pelo cometimento dos crimes hediondos, bem como aos a eles equiparados, será cumprida inicialmente em regime fechado, observando-se os lapsos


TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

temporais para a concessão do benefício. Alie-se a isso que o réu estava resgatando pena corporal em regime mais brando e traiu a confiança que lhe foi depositada, tornando a reincidir em crime gravíssimo, o que recomenda que se fixe regime mais rigoroso, mesmo porque o réu não aprendeu coisa alguma com a experiência anterior. Isto posto, julgo a ação penal procedente e condeno Douglas Cardoso da Silva, qualificado nos autos, a pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, cujo cumprimento dar-se-á em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, cujo valor fixo no mínimo legal, eis que a situação financeira do réu assim recomenda, pelo cometimento do delito descrito no art. 33, *caput*, Lei n. 11.343/06. Diante do teor do art. 2º da Lei nº da Lei n. 8.072/90, bem como objetivando salvaguardar a ordem pública e a aplicação da Lei Penal, mantenho a custódia cautelar do réu. Some-se a isso que o acusado revelou não estar preparado para voltar ao convívio social, pois não respeita as normas de quem vive em comunidade, tornando a reincidir em crime gravíssimo. Não há que se falar em substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, ante a quantidade de pena aplicada. Oportunamente, lance-se o nome do réu no rol dos culpados. Expeça-se mandado de prisão, agora em razão da condenação. Declaro perdidos eventuais bens apreendidos em favor da União. Oficie-se à Digna Autoridade Policial a fim de que remeta a este Juízo o comprovante do depósito do valor apreendido. Defiro a incineração da droga apreendida,



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

separando-se quantidade suficiente para eventual contraprova. Com o transito em julgado da sentença, defiro a incineração de toda a droga. Autorizo 'xerox'. Publicada esta sentença em audiência, registre-se e cumpra-se. Saem os presentes intimados. São Paulo, 30 de agosto de 2017. Eu, _____, Edivânia B. Nérís, digitei.

M.Ma. Juíza de Direito - Dra. Leyla Maria da Silva Lacaz:

Promotor de Justiça, Dr. Salmo Mohmari dos Santos Junior:

Defensor Público — Dr. Lucas Akira Pascoto Nishikawa:

Réu, Douglas Cardoso da Silva:



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

14ª VARA CRIMINAL

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, Sala 239/241, Barra Funda - CEP

01133-020, Fone: (011) 2127-9074, São Paulo-SP - E-mail:

sp14cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE CIÊNCIA E RECURSO – CONTROLE: 676/17

Declaro estar ciente da sentença proferida em audiência e manifesto o desejo de:

(☐) Recorrer (☐) Não recorrer - _____
Promotor(a) de Justiça

(☐) Recorrer (☐) Não recorrer - _____
Defensor Público

(☐) Recorrer (☐) Não recorrer - _____
Réu: Douglas Cardoso da Silva.